



Σavante

**El Gobierno. Su composición.
Nombramiento y cese.
Las funciones del Gobierno.
Relaciones entre el Gobierno
y las Cortes Generales**

ÍNDICE

1. El Gobierno	3
2. Su composición	4
2.1. Formas de reunión de los miembros del Gobierno	7
2.1.1. El Consejo de Ministros	7
2.1.2. Las comisiones delegadas del Gobierno	9
2.2. Órganos de colaboración y apoyo al Gobierno	11
3. Nombramiento y cese	14
3.1. Nombramiento y cese del Presidente del Gobierno	15
3.2. Nombramiento y cese de los demás miembros del Gobierno	17
4. Las funciones del Gobierno	17
5. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales	20
6. Bibliografía	25



1. El Gobierno

La regulación constitucional del Gobierno se encuentra en el título IV (artículos 97 a 107), bajo la rúbrica "Del Gobierno y de la Administración".

En cumplimiento del mandato constitucional contenido en los artículos 97 y 98 CE, se ha aprobado la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (en adelante LG).

Esta ley responde a la necesidad, largo tiempo constatada, de proceder a la configuración legal del Gobierno de la Nación, a partir de los artículos anteriormente citados de nuestra Carta Magna, que sientan los principios y criterios que deben presidir el régimen jurídico del Gobierno.

El funcionamiento del Gobierno aparece configurado por tres grandes principios de los que parte la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. Se trata de los principios de dirección presidencial, la colegialidad y el principio departamental.

- **El principio de dirección presidencial**, que otorga al Presidente del Gobierno competencia para determinar las directrices políticas que deberán seguir tanto el Gobierno como cada uno de los Departamentos ministeriales.

La ley otorga de esta forma al Presidente del Gobierno una posición de preeminencia respecto de los demás miembros del gabinete, dado que del mismo depende, en definitiva, la existencia misma del Gobierno.

La colegialidad, que lleva aparejado el principio de responsabilidad solidaria de los miembros del Gobierno. A él se refiere el artículo 5 de la citada ley, al referirse al Consejo de Ministros como órgano colegiado del Gobierno.

- **El principio departamental**, que no es sino la expresión de la organización de la Administración del Estado en departamentos ministeriales, otorgando al titular de cada uno de ellos amplia autonomía y responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión (artículo 4 de la Ley del Gobierno: los Ministros, como titulares de sus departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación).



Recuerda ver las clases emitidas en Temario Audiovisual

Las clases impartidas en directo y disponibles en Campus, en Temario Audiovisual, te ayudarán al entendimiento de la unidad, y además pueden tener información adicional.

[ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE AQUÍ](#)



2. Su composición

De conformidad con el artículo 98 de la Constitución española de 1978, **el Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley**. Similar contenido presenta el apartado segundo del artículo uno de la Ley del Gobierno.

De la lectura de estos dos preceptos se puede llegar a la conclusión que el Gobierno es un órgano colegiado en el que existen dos componentes fijos (el Presidente y los Ministros) y otra serie de componentes variables o posibles (los Vicepresidentes, y aquellos otros miembros que establezca la ley).

El **Presidente** sería la figura central del Gobierno, dentro del cual ocupa una posición de preeminencia. Le corresponde dirigir la acción del Gobierno y coordinar las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión (artículo 2 de la LG).

En todo caso corresponde al Presidente del Gobierno:

- a. Representar al Gobierno.
- b. Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento.
- c. Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
- d. Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza.
- e. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados.
- f. Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.
- g. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62.g) de la Constitución.
- h. Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución.
- i. Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
- j. Crear, modificar y suprimir, por real decreto, los Departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.
- k. Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros.



- l. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.
- m. Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno.
- n. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes.

El Presidente, si lo considera oportuno, puede disponer el nombramiento de un **Vicepresidente o de varios Vicepresidentes**, para auxiliarle en su tarea de dirección. Su existencia no es, por tanto, obligada, su número no aparece tasado y su actividad depende de las funciones que el Presidente le encargue por delegación. Según el artículo 3 de la LG, en su apartado 2, el Vicepresidente que asuma la titularidad de un departamento ministerial, ostentará, además, la condición de Ministro. La separación de los Vicepresidentes del Gobierno llevará aparejada la extinción de dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro vicepresidente en sustitución del separado (artículo 12.3 de la LG).

Los Ministros se encuentran al frente de cada una de las ramas en que se organiza la Administración Pública para el cumplimiento de sus fines, que se denominan Departamento Ministerial o Ministerio. Además de los Ministros titulares de un departamento, podrán existir Ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. En caso de que existan Ministros sin cartera, por real decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo. La separación de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos.

Sus competencias vienen reguladas en el artículo 4 de la Ley del Gobierno, que dice lo siguiente:

Los Ministros, como titulares de sus departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

- *Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno.*
- *Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.*
- *Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.*
- *Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.*

En cuanto a la referencia de que formarán parte del Gobierno "los demás miembros que establezca la ley", su sentido consiste en establecer una habilitación constitucional para establecer la existencia de miembros del Gobierno que no tengan el rango ni la denominación de Ministros.

Los requisitos para ser miembro del Gobierno se encuentran especificados en el artículo 11 de la Ley del Gobierno. Se trata de los siguientes:

- Ser español.
- Mayor de edad.
- Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo.
- No estar inhabilitado para el ejercicio de empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado.



Importante

Recuerda que el **Gobierno se compone** del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.

El **Presidente** dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión. Sus funciones se regulan en el artículo 2 de la Ley del Gobierno.

Respecto al **Vicepresidente o Vicepresidentes**, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el Presidente. Su existencia no es, por tanto, obligada, su número no aparece tasado y su actividad depende de las funciones que el Presidente le encargue por delegación. Según el artículo 3 de la Ley del Gobierno en su apartado 2, el Vicepresidente que asuma la titularidad de un departamento ministerial, ostentará, además, la condición de Ministro.

En relación con **los Ministros**, estos se encuentran al frente de cada una de las ramas en que se organiza la Administración Pública para el cumplimiento de sus fines, que se denominan departamento ministerial o ministerio. Además de los Ministros titulares de un departamento, podrán existir Ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales.

Las funciones de los Ministros se encuentran reguladas en el artículo 4 de la Ley del Gobierno.



+ Info

Aunque acabas de ver un resumen de lo estudiado. ¿Qué te parece si hacemos todavía más hincapié a través de un audiovisual? Seguro que te ayuda a consolidar lo aprendido y te sirve de descanso de la ardua tarea de estudio.



En el audiovisual que tienes disponible repasaremos qué miembros integran el Gobierno, su estatuto jurídico, nombramiento, cese, suplencia, etcétera, tal y como se establece en la Constitución y la Ley del Gobierno, tras la última reforma efectuada en la misma por la LRJSP.

(Tienes el material en el Campus Virtual).

2.1. Formas de reunión de los miembros del Gobierno

La Ley del Gobierno de 1997 establece que los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno (artículo 1.3).

Vamos a estudiarlo con más detalle en los siguientes epígrafes del tema.

2.1.1. El Consejo de Ministros

Son características del Consejo de Ministros:

- Es el órgano superior en la jerarquía de la Administración Pública.
- Es un órgano colegiado.
- Es un órgano deliberante y decisorio.

Está integrado por todos los miembros del Gobierno (el Presidente, Vicepresidentete o Vicepresidentes si los hubiera y los Ministros titulares de cada Departamento Ministerial), pudiendo asistir aunque no sean miembros del Gobierno los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos cuando sean convocados para ello.



Reto

¿Sabes qué órganos de la Organización Central de la Administración General del Estado tienen la condición de alto cargo?



Solución:

Los órganos superiores (Ministros y Secretarios de Estado) y los órganos directivos siguientes: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales (artículo 55.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

Habitualmente es el Presidente del Gobierno quien preside el Consejo, excepto en circunstancias concretas en las que lo presidirá el Rey, como Jefe del Estado. En la Constitución, artículo 62.g), al enumerar las funciones que corresponden al Rey se dice: *"ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno"*.

Las atribuciones del Consejo de Ministros, según el artículo 5 de la Ley del Gobierno, tienen carácter normativo, resolutorio y ejecutivo, y consisten en lo siguiente:

- Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.



Atención

Proyecto de ley.

Iniciativa legislativa ejercida por el Gobierno cuyo texto posteriormente ha de ser tramitado por las cámaras para su aprobación como ley.

- Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.
- Aprobar los reales decretos-leyes y los reales decretos legislativos.



+ Info

Si no diferencias bien los decretos leyes y decretos legislativos, puedes echar un vistazo a los artículos. 82 a 86 de la Constitución Española, puesto que en ellos quedan perfectamente explicados.

- Acordar la negociación y firma de los tratados internacionales, así como su aplicación provisional.
- Remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución Española.
- Declarar los estados de alarma y de excepción, y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.
- Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una ley.
- Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan.
- Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales.
- Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado.
- Ejercer cuantas otras atribuciones les confiera la Constitución Española, las leyes y cualquier otra disposición.

A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España.

Las **deliberaciones** del Consejo de Ministros serán **secretas**.

2.1.2. Las comisiones delegadas del Gobierno

Las comisiones delegadas del Gobierno son órganos colegiados integrados por varios miembros del Gobierno y presididas por uno de ellos. Vienen reguladas en el artículo 6 de la LG.

La creación, modificación y supresión de las comisiones delegadas será acordada por el Consejo de Ministros mediante real decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.



El real decreto de creación de una comisión delegada deberá especificar, en todo caso:

- El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la comisión.
- Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran.
- Las funciones que se atribuyen a la comisión.
- El miembro de la comisión al que corresponde la secretaría de la misma.
- El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias.

No obstante, podrán ser convocados a las reuniones de las comisiones delegadas los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente.

Corresponde a las comisiones delegadas, como órganos colegiados del Gobierno:

- Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los departamentos ministeriales que integren la comisión.
- Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros.
- Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros.
- Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros.

Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán secretas.



Atención

Recuerda que según el artículo 1.3 de la Ley del Gobierno, los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno.

El **Consejo de Ministros** se caracteriza por ser el órgano superior en la jerarquía de la Administración Pública, ser un órgano colegiado y deliberante y decisorio. Está integrado por todos los miembros del Gobierno, pero a sus reuniones podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello. Apréndete bien sus funciones enumeradas en el artículo 5 de la Ley del Gobierno.



Atención

Las **comisiones delegadas del Gobierno** son órganos colegiados integrados por varios miembros del Gobierno y presididas por uno de ellos. La creación, modificación y supresión de las comisiones delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante real decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno. Sus funciones aparecen reguladas en el artículo 6 de la Ley del Gobierno. Sus deliberaciones serán secretas al igual que las del Consejo de Ministros.

2.2. Órganos de colaboración y apoyo al Gobierno

Existen una serie de órganos de colaboración y apoyo al Gobierno, que por si pudiera ser objeto de alguna cuestión que se planteara resulta interesante que los conozcas. Estos vienen regulados en los artículos 7 a 10 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y son los Secretarios de Estado, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el Secretariado del Gobierno y los Gabinetes.

- a. **Secretarios de Estado:** según el artículo 7.1 de la LG, los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un departamento o de la Presidencia del Gobierno.

Actúan bajo la dirección del titular del departamento al que pertenezcan. Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del Presidente.



Ojo al dato

No olvides que la Administración Pública se organiza territorialmente en distintos niveles: Administración General del Estado, de las CC. AA. y la de las entidades locales. En este punto de la unidad, nos estamos refiriendo al primero de esos niveles: Administración del Estado.



b. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios: viene regulada en el artículo 8 de la LG.

La Comisión está integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales.

Asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con rango de Secretario de Estado o Subsecretario que sean convocados por el Presidente por razón de la materia de que se trate.

La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia. En caso de ausencia del Presidente de la Comisión, la presidencia recaerá en el Ministro que corresponda según el orden de precedencia de los departamentos ministeriales. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de la Comisión. En ese caso, las funciones que pudieran corresponder al Presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos Departamentos ministeriales.

La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será ejercida por el Subsecretario de la Presidencia. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, actuará como Secretario el Director del Secretariado del Gobierno.

Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios serán reservadas.



Ojo al dato

En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno.

Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios:

- El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales y aquellos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros.
- El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la Comisión por su presidente.



c. El Secretariado del Gobierno: su regulación la encontramos en el artículo 9 de la LG.

Como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones:

- La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros.
- La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados.
- La colaboración con las secretarías técnicas de las comisiones delegadas del Gobierno.
- El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones.
- Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno.
- Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia al Ministro de la Presidencia, ejercerá las siguientes funciones:

- Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los reales decretos.
- La tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al Presidente del Gobierno.
- La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno.

El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, tal como se prevea en el real decreto de estructura de ese ministerio. El Director del Secretariado del Gobierno ejercerá la secretaría adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las normas que rigen la elaboración de las disposiciones de carácter general, el Secretariado del Gobierno propondrá al Ministro de la Presidencia la aprobación de las instrucciones que han de seguirse para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno y los demás previstos en el apartado segundo de este artículo 9. Las instrucciones preverán expresamente la forma de documentar las propuestas y acuerdos adoptados por medios electrónicos, que deberán asegurar la identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del contenido.



d. Los gabinetes: vienen regulados en el artículo 10 de la LG.

Son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado, realizando sus miembros tareas de confianza y asesoramiento especial, sin que en ningún caso pueda adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen.

Particularmente, los gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa.

El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regulará por real decreto del Presidente, en el que se determinará, entre otros aspectos, su estructura y funciones. El resto de gabinetes se regulará por lo dispuesto en la LG.

Los Directores de Gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine reglamentariamente. El resto de miembros del gabinete tendrán la situación y grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislación correspondiente.

Las retribuciones de los miembros de los gabinetes se determinan por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la Administración General del Estado.



Técnicas de estudio

¿Qué te ha parecido todo lo que acabamos de ver sobre los órganos de colaboración y apoyo del Gobierno?

¿Por qué no realizas un pequeño resumen con las ideas más importantes?

¡Te ayudará en tu estudio!

3. Nombramiento y cese

En este epígrafe vamos a hacer referencia, en primer lugar, al nombramiento y cese del Presidente del Gobierno, dada su figura de preeminencia sobre los miembros del Gobierno y el nombramiento así como el cese de los demás miembros de este órgano constitucional.



3.1. Nombramiento y cese del Presidente del Gobierno

El artículo 12.1 de la Ley de Gobierno establece que el nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producirá en los términos previstos en la Constitución. En cuanto al nombramiento, cabe distinguir dos tipos de procedimiento: el procedimiento ordinario y el extraordinario.

a. Procedimiento ordinario. Este se sigue en los siguientes supuestos:

- Después de la celebración de elecciones generales al Congreso y, en concreto, después de cada renovación del Congreso de los Diputados (artículo 101 de la CE).
- Por dimisión del Presidente del Gobierno.
- Tras el fallecimiento del Presidente.
- Tras la pérdida de la confianza del Gobierno por el Congreso.

El artículo 99 de la CE se refiere al procedimiento ordinario de nombramiento del Presidente del Gobierno, esto es, la votación de investidura. Este procedimiento regulado en el artículo 99 de la CE es el siguiente:

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el párrafo anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los párrafos anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.



Técnicas de estudio

Utiliza la Constitución como complemento de estudio de esta unidad didáctica.



- b. Procedimiento extraordinario:** el segundo procedimiento para nombrar al Presidente del Gobierno viene señalado en los artículos 113 y 114 de la Constitución que regula la moción de censura. Esta deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno.

Los artículos 113 y 114 de la Constitución establecen lo siguiente:

Artículo 113.

1. *El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.*
2. *La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.*
3. *La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.*
4. *Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.*

Artículo 114.

1. *Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.*
2. *Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.*

Respecto al cese del Gobierno, la suerte del Gobierno está ligada a la de su Presidente y su cese determina automáticamente el de los restantes miembros del Gobierno. De esta manera, el artículo 101 de la Constitución Española establece que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.



Reto

¿Sabrías decir en qué supuestos se da el procedimiento ordinario del nombramiento del Presidente del Gobierno?



Solución:

1. Tras la celebración de elecciones generales al Congreso.
2. Tras la pérdida de confianza del Gobierno por el Congreso.
3. Tras el fallecimiento del Presidente del Gobierno.
4. Por dimisión del Presidente.

3.2. Nombramiento y cese de los demás miembros del Gobierno

De acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Española, "los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente".

Asimismo, el artículo 12.2 de la LG nos dice que los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. El nombramiento conllevará el cese en el puesto que, en su caso, se estuviera desempeñando, salvo cuando, en el caso de los Vicepresidentes, se designe como tal a un Ministro que conserve la titularidad del departamento. Cuando el cese en el anterior cargo correspondiera al Consejo de Ministros, se dejará constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo titular.



Vídeo

Sabemos que el procedimiento de nombramiento, cese y responsabilidad del Presidente y de los demás miembros del Gobierno puede resultar pesado de estudiar.

Por eso esperamos hacerlo un poco más ameno a través de un audiovisual.

(Tienes el material en el Campus Virtual).

4. Las funciones del Gobierno

Por lo que respecta a las funciones del Gobierno, el artículo 97 de la Constitución Española dispone que "el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes".



Esta fórmula es la que sigue el artículo 1 de la Ley del Gobierno.

Pues bien, las funciones del Gobierno han sido clasificadas por la doctrina para una más fácil exposición de la materia en:

- Funciones políticas o de gobierno.
- Funciones legislativas.
- Funciones ejecutivas.

Hagamos un breve análisis de cada una de ellas.

La función política o de gobierno

La función política o de gobierno se refiere a las facultades de dirección de la comunidad política que la Constitución otorga al Gobierno.

Dentro de la función política destacan los siguientes actos concretos:

1. La orientación y dirección de la comunidad política, que se reflejan básicamente en:
 - La presentación ante el Congreso de los Diputados por parte del candidato a la Presidencia del Gobierno del programa político del Gobierno que pretende formar, en la votación de investidura.
 - La realización de declaraciones generales sobre la política del Gobierno ante la citada Cámara.
 - La adopción, por el Consejo de Ministros, de programas, planes y directrices para todos los órganos de la Administración del Estado.
2. Actos relacionados con la política exterior, correspondiendo al Gobierno la dirección de la misma. Así, corresponde al Consejo de Ministros acordar la negociación y firma de los tratados y acuerdos internacionales, su aplicación provisional y su remisión a las Cortes Generales.
3. Actos tendentes al logro del equilibrio entre las distintas Instituciones del Estado. En este apartado se pueden incluir los siguientes supuestos:
 - La facultad de disolver el Congreso, el Senado o las Cortes Generales, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación en Consejo de Ministros (artículo 115 de la CE).
 - La facultad de proponer al Rey el sometimiento de las decisiones políticas de especial trascendencia política a referéndum consultivo, que requiere autorización previa del Congreso de los Diputados.
 - La legitimación del Presidente para interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra leyes o disposiciones normativas con rango de ley (artículo 162 de la CE).



- La legitimación del Gobierno para impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas (artículo 161.2 de la CE).
 - La facultad para requerir al Tribunal Constitucional para que, con carácter previo a su firma, se pronuncie sobre la constitucionalidad de un tratado.
4. Actos relacionados con la dirección de la defensa nacional (como el mando efectivo de las Fuerzas Armadas o declarar la guerra y hacer la paz); actos que la Constitución Española atribuye al Rey, pero cuyo contenido material corresponde al Gobierno.
 5. Actos realizados como consecuencia de las situaciones de anormalidad en la vida constitucional del Estado. Le corresponde al Gobierno la declaración de los estados de alarma y excepción, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados y proponer al Congreso la declaración del estado de sitio (artículo 116.2, 3 y 4 de la CE).
 6. En relación con las comunidades autónomas, le corresponde, por ejemplo, el nombramiento del Delegado del Gobierno en cada una de ellas y, según el artículo 155 de la CE y con la mayoría absoluta del Senado, la adopción de las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del interés general cuando no lo hiciera o atentase gravemente al interés general del Estado y hubiera sido requerido a ello el Presidente de la comunidad autónoma.

Función legislativa

En virtud de esta última, corresponde al Gobierno la iniciativa legislativa, la potestad reglamentaria y la facultad de dictar disposiciones con rango de ley.

En efecto el Gobierno (de acuerdo con el artículo 87 de la CE) cuenta con la iniciativa para la elaboración y aprobación de la legislación parlamentaria.

El artículo 97 de la Constitución Española atribuye al Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria. El artículo 5 de la Ley del Gobierno declara igualmente que corresponde al Consejo de Ministros (como órgano colegiado del Gobierno) aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan.

Por último, el Gobierno goza de la facultad de dictar disposiciones normativas con rango de ley, como consecuencia de una delegación de las Cortes Generales o la urgencia del caso. Se trata de los decretos legislativos y los decretos-leyes (artículos 82 a 86 de la CE).

Función ejecutiva

Para el profesor Sánchez Agesta, la función ejecutiva comprende la actividad pública del Gobierno que desarrolla la ley, y tiende a concretar un derecho, una obligación o una situación subjetiva bajo el ámbito de una norma.

El Gobierno es el responsable de que esta tarea sea eficazmente desempeñada por la Administración, que es precisamente el instrumento que permite al Gobierno desarrollar esta labor. Por este motivo es el Gobierno el que dirige, controla y orienta directamente la actuación de aquella y cuenta con todas las facultades necesarias para conseguir la aplicación de las leyes.



Vídeo

Recuerda que el Gobierno ostenta el poder ejecutivo en el ámbito estatal, para lo que tiene atribuidas una serie de funciones, tanto políticas como normativas.

¿Las repasamos?

Hemos preparado un audiovisual en el que te contamos cómo se regulan las sesiones del Consejo de Ministros y repasamos la figura del Gobierno en funciones.

(Tienes el material en el Campus Virtual).

5. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

El título V de la Constitución desarrolla a través de nueve artículos las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.



Ojo al dato

Las Cortes Generales encarnan uno de los tres poderes del Estado: el legislativo.

Presentan una estructura bicameral, ya que las integran el Congreso de los Diputados y el Senado.

En el artículo 108 del texto constitucional se establece que el Gobierno responde **solidariamente** en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

La responsabilidad solidaria es uno de los tipos de responsabilidad existentes, en el que, y, frente a la responsabilidad mancomunada, cada uno de los obligados solidariamente tiene que hacer frente al cumplimiento total de la obligación, sin que pueda excusarse frente al que tiene que recibir aquella de tener que compartirla con los otros obligados.



Ejemplo

La responsabilidad solidaria significa que el Gobierno se considera como un todo, no existiendo la cuestión de confianza respecto a un ministerio concreto. Sin embargo, puede ocurrir que la crítica se dirija en la Cámara contra un Ministro y, como consecuencia de una acción personal del Presidente, ser cesado.

Los mecanismos de control entre el Gobierno y las Cortes son:

- Mecanismos de control:
 - Solicitud de **información** al Gobierno. Las Cámaras y sus Comisiones pueden recabar, a través de los Presidentes de aquellas, la información y ayuda necesarias del Gobierno y de sus departamentos y de cualquier autoridad del Estado y de las comunidades autónomas.
 - Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno y estos tienen acceso a las Cámaras y a comisiones, con la facultad de hacerse oír en ellas.
 - **Interpelaciones y preguntas:** un Diputado o un Senador puede presentar un escrito sobre un tema que se envíe al Gobierno para que conteste ante la Cámara. Como habitualmente son muchos los que se presentan, se suele dedicar una tarde a la semana para responder a preguntas e interpelaciones.



Importante

Una característica que diferencia entre pregunta e interpelación es que la primera genera solo una respuesta, en tanto que la interpelación, una vez obtenida una respuesta, puede producir una moción del Parlamentario con el consiguiente debate de la Cámara.

Las interpelaciones versarán sobre la conducta del ejecutivo en una materia política.

Las preguntas pueden versar sobre informaciones respecto de actuaciones del Gobierno.



- **Comisiones de investigación:** según el artículo 76 de la Constitución Española, el Congreso de los Diputados, o el Senado, o en su caso, ambas, puedan nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público.



+ Info

El nombramiento de comisiones de investigación es uno de los medios más eficaces de control del Parlamento sobre la gestión del Gobierno, constituyéndose para examinar y esclarecer hechos que revisten singular gravedad, realizando un informe o dictamen que se somete a la Cámara que adopta las medidas que procedan.

- La **cuestión de confianza:** esta situación suele producirse cuando el Gobierno observa que su credibilidad política disminuye, bien por el lógico desgaste de la acción del Gobierno o porque la opinión pública y la oposición dicen que lo está haciendo mal. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados (artículo 112 de la Constitución).
- La **moción de censura.** Es el único procedimiento que puede promover la oposición para cambiar el Gobierno sin que se produzcan nuevas elecciones; por consiguiente, al tiempo que se presenta, debe proponerse también un candidato a la presidencia del Gobierno. La moción de censura se propone por la décima parte de los Diputados, y de no prosperar no pueden los mismos proponentes presentar otra moción durante el mismo periodo de sesiones (hay dos periodos de sesiones cada año: febrero-junio y septiembre-diciembre). La moción, una vez propuesta, no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. Durante los dos primeros días de dicho plazo, podrán presentarse mociones alternativas.



Importante

El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.



+ Info

Tras el estudio de este epígrafe, ¿serías capaz de diferenciar entre moción de censura y cuestión de confianza? ¡Te echamos una mano a través de un audiovisual!

(Tienes el material en el Campus Virtual).

- **Contrapartida a los instrumentos de control** anteriores:
 - Dimisión del Gobierno. Cuando el Gobierno resulta **derrotado** en la **votación de confianza** (cuestión de confianza), el Presidente presenta su dimisión al Rey y este propone un nuevo candidato previa consulta con los grupos políticos. El candidato propuesto presenta su programa al Congreso, que es sometido a votación, procediéndose a su investidura.
 - Cuando ha prosperado la **moción de censura**, la designación del candidato es automática y el Rey le nombrará Presidente del Gobierno.
 - **Disolución de las Cámaras.** El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.



Ejemplo

Si el Consejo de Ministros prevé que los sondeos electorales le son favorables, para en unas nuevas elecciones reforzar su posición en el Parlamento con un previsible mayor número de escaños en su grupo, es probable que decida proponer la disolución de las Cámaras y adelantar las elecciones.

El artículo 115 de la Constitución Española trata sobre la disolución de las Cámaras, estableciendo dos limitaciones:

- » No podrá proponerse la disolución si coincide con la tramitación de una moción de censura.
- » No procede la disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, para evitar precisamente que, en teoría, haya elecciones generales cada año.



- **Estados de alarma, de excepción y de sitio.** El artículo 116 de la Constitución Española detalla los trámites que hay que seguir en los tres estados de emergencia, con requisitos cada vez más exigentes. Para el estado de alarma es suficiente un decreto del Consejo de Ministros. Para el de excepción, mayoría simple del Congreso. Para el de sitio, mayoría absoluta del Congreso.

Mientras esté declarado alguno de estos estados no podrá procederse a la disolución del Congreso, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrá interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su diputación permanente.



Atención

Los estados de alarma, excepción y sitio los encontramos regulados por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Veamos cada uno de estos Estados:

- » **Estado de alarma:** es el reconocimiento de que existen problemas importantes y el Estado está en tensión en prevención de problemas serios. Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta la Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.



Ejemplo

El estado de alarma se utiliza en caso de catástrofes naturales (inundaciones, incendios, etcétera), epidemias sanitarias o situaciones de contaminación graves, paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad.



- » **Estado de excepción:** será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. Pueden ser suspendidos derechos constitucionales (artículo 55.1 de la Constitución).



Ejemplo

Se utiliza en supuestos de terrorismo, delincuencia muy grave, etcétera.

- » **Estado de sitio:** es el máximo recurso. Será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

Al igual que ocurre con la declaración del estado de excepción, pueden ser suspendidos derechos constitucionales (artículo 55.1 de la Constitución).



Ejemplo

Se utiliza en supuestos próximos a estado de guerra.

Es necesario señalar que la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificará el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

6. Bibliografía

- Constitución Española de 1978.
- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- BALAGUER CALLEJÓN, F. Introducción al Derecho constitucional. 6.ª edición. Madrid: Tecnos, 2017.

